

Bản án số: 113/2025/HS-ST
Ngày 29-5-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phạm Văn Thao

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phạm Văn Dung

Bà Bùi Thị Nhàn

- Thư ký phiên toà: Bà Lưu Hoàng Ngọc Khanh - Thư ký Toà án nhân dân quận An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận An Dương, thành phố Hải Phòng tham gia phiên toà: Bà Đặng Thị Thơ - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận An Dương, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 99/2025/TLST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 98/2025/QĐXXST-HS ngày 12/5/2025, đối với bị cáo:

Phạm Quang H, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1983, tại H; Nơi cư trú: Thôn A, xã Đ, huyện C, tỉnh H; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Quang T và bà Nguyễn Thị L; có vợ là Nguyễn Thị V, sinh năm 1985 và có 02 con; tiền sự, tiền án: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/02/2025; có mặt.

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1950; nơi cư trú: Tổ dân phố D, phường T, quận A, thành phố H (đã chết).

- Người đại diện hợp pháp bị hại: Anh Mai Trung T, sinh năm 1987; nơi cư trú: Tổ dân phố Do Nha, phường Tân Tiến, quận An Dương, thành phố Hải Phòng; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Công ty Cổ phần G; địa chỉ: Km 48 Quốc lộ 5, phường V, thành phố H, tỉnh H. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Việt K – Chức vụ: Giám đốc; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 24/12/2024, Phạm Quang H điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34C-074.58 kéo somi romoóc biển kiểm soát 34R-005.04 đi trên đường Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Khi đến khu vực vườn hoa thuộc địa phận thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương do H ngủ gật nên khi thấy bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1950, trú tại thôn Do Nha, xã Tân Tiến đang đi bộ từ vườn hoa sang đường, cách đầu xe ô tô khoảng 05 mét, H đã đạp phanh, nhưng xe ô tô do H điều khiển vẫn đâm vào bà V, làm bà V ngã xuống đường bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, đến 07 giờ 50 phút cùng ngày thì tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường: Nơi xảy ra tai nạn giao thông tại Km 85+400 Quốc lộ 5 thuộc chiều đường Hà Nội - Hải Phòng, rộng 17m, có 04 làn đường. Lấy mép vạch sơn liên tục phân định giữa làn đường dành cho xe ô tô với làn đường dành cho xe thô sơ chiều đường này làm mép đường chuẩn và cột mốc H3/85 tại dải phân cách làm điểm mốc. Dấu vết phanh kép 1 trên mặt đường dài 11,7m, có điểm đầu, điểm cuối cách mép đường lần lượt là 7,25m và 7,2m; cách điểm mốc là 68m. Dấu vết phanh kép 2 trên mặt đường dài 10,9m, có điểm đầu, điểm cuối cách mép đường lần lượt là 5,85m và 5,34m; cách điểm mốc là 69,2m. Dấu vết phanh kép 3 dài 9,1m, rộng 0,45m, có điểm đầu, điểm cuối cách mép đường lần lượt là 6,1m và 7,2m; cách điểm mốc là 78,7m. Dấu vết phanh kép 4 dài 7,7m, rộng 0,45m, có điểm đầu, điểm cuối cách mép đường lần lượt là 7,86m và 7,2m; cách điểm mốc là 80,8m. Xe ô tô 34C-074.58 kéo somi romoóc 34R-005.04 đỗ trên Quốc lộ 5, đầu xe hướng về Hải Phòng; trực trước bên trái cách mép đường là 5,34m và cách điểm mốc là 92m; trực sau cùng bên trái cách mép đường chuẩn là 5,34m. Trên mặt đường có đám dầu vết sơn kích thước (0,45 x 0,4)m, cách mép đường 7,1m.

Khám xe ô tô 34C-074.58 kéo somi romoóc 34R-005.04: Tại vị trí phía dưới ốp kim loại bảo vệ đầu xe bên phải có đám dầu vết bẹp, méo, bong chóc sơn kích thước (11,5 x 5)cm. Tại vị trí ốp kim loại này có đám dầu vết nứt, bong sơn và bẹp lõm, kích thước (11x11)cm, có chiều hướng từ trước về sau. Phía trên của ốp kim loại này có 02 đám dầu vết rách, bẹp, bong chóc sơn có kích thước lần lượt là (10x4)cm và (15x3)cm.

Kết luận giám định tử thi số 277/KL-KTHS ngày 05/02/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng, kết luận: Bà Nguyễn Thị V bị gãy xương đòn phải, gãy xương ức và nhiều xương sườn hai bên lồng ngực, trong khoang lồng ngực có nhiều máu không đông. Các thương tích có đặc điểm hình thành do vật tày tác động theo cơ chế va đập, cọ xát. Nguyên nhân chết của nạn nhân do đa chấn thương.

Kết quả kiểm tra ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phạm Quang H không có nồng độ cồn trong máu, không có chất kích thích khác.

Kết quả kiểm tra camera hành trình của xe ô tô được lưu trong 01 thẻ nhớ thể hiện: Trong thời gian từ 05 giờ 34 phút 38 giây đến 05 giờ 34 phút 47 giây có hình ảnh bà Nguyễn Thị V đi bộ sang đường theo hướng từ dải phân cách giữa đến làn ô tô thứ hai

chiều đường Hà Nội – Hải Phòng và bị xe ô tô do H điều khiển đâm đẩy ngã nằm úp nghiêng phía trước đầu xe bên phải của ô tô; hình ảnh Phạm Quang H điều khiển xe ô tô trong tình trạng ngủ gật, không tỉnh táo, mắt nhắm nhiều lần; Tốc độ dao động từ 45-47km/h. Kết luận giám định số 127/KL-KTHS ngày 16/01/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng xác định: Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 01 tệp tin video được lưu trong thẻ nhớ nêu trên.

Quá trình điều tra Phạm Quang H, khai nhận: H có giấy phép lái xe hạng FC, là lái xe của Công ty Cổ phần G, địa chỉ phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 24/12/2024, H điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34C-074.58 kéo somi romoóc biển kiểm soát 34R-005.04 từ công ty đi trên Quốc lộ 5 đến Cảng Hải Phòng để lấy hàng. Khi đến khu vực vườn hoa thuộc địa phận thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, H điều khiển xe tại làn đường dành cho xe ô tô (làn thứ hai tính từ dải phân cách giữa) với vận tốc khoảng 45-47km/h. Lúc này, do buồn ngủ, H chợp mắt khoảng 02 giây, rồi mở mắt thì thấy bà V đi bộ từ vườn hoa sang đường cách đầu xe H khoảng 05m. H đã đạp phanh để xe dừng lại nhưng do khoảng cách gần nên đầu xe H vẫn đâm vào bà V làm bà V bị đẩy ngã ra đường, bị thương nặng. Xe theo quán tính vẫn tiếp tục di chuyển khoảng 05m rồi dừng hẳn. H đã xuống xe, cùng người dân đưa bà V đi cấp cứu.

Vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô 34C-074.58 kéo somi romoóc 34R-005.04 và các giấy tờ liên quan cho Công ty Cổ phần G là chủ sở hữu hợp pháp. 01 thẻ nhớ lưu hình ảnh camera hành trình của xe ô tô, chuyển theo hồ sơ vụ án. 01 giấy phép lái xe hạng FC số 300100302551 của Phạm Quang H, chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận An Dương quản lý.

Trách nhiệm dân sự: Phạm Quang H đã bồi thường cho gia đình bị hại 120.000.000 đồng, gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho H.

Tại Cáo trạng số 105/CT-VKSAD ngày 08/5/2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận An Dương, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Phạm Quang H về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Quang H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung nêu trên; bị cáo nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, xử phạt mức hình phạt nhẹ nhất.

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận An Dương thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Phạm Quang H như nội dung cáo trạng đã nêu. Sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Quang H mức án từ 15 đến 18 tháng tù về tội “Vi

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách của án treo từ 30 tháng đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo; về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại không yêu cầu gì thêm nên không đề nghị xem xét giải quyết; về vật chứng: Trả lại bị cáo Giấy phép lái xe; về án phí: bị cáo phải nộp án phí hành sự sơ thẩm theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận An Dương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận An Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc KH nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về việc vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa: Trong hồ sơ vụ án thể hiện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai đầy đủ nên việc vắng mặt tại phiên tòa không ảnh hưởng đến nội dung giải quyết vụ án. Vì vậy, căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

[3] Tội danh và tình tiết định khung hình phạt: Tại phiên tòa bị cáo Phạm Quang H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên đủ căn cứ kết luận: Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 24/12/2024, Phạm Quang H điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34C-074.58 kéo somi romoóc biển kiểm soát 34R-005.04 trên đường Quốc lộ 5A theo hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng, khi đến Km 85+400 thuộc địa phận xã Tân Tiến, huyện An Dương (nay là phường Tân Tiến, quận An Dương), thành phố Hải Phòng, do buồn ngủ, Phạm Quang H đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không nhường đường cho bà Nguyễn Thị V đang đi bộ qua đường nên xe ô tô của H đã đâm vào bà V. Hậu quả làm bà V bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó đã tử vong là do lỗi của bị cáo H điều khiển xe ô tô không tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ gây tai nạn đã vi phạm khoản 4 Điều 11 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 *“Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ ... đang qua đường thì phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ...qua đường bảo đảm an toàn”* và khoản 6 Điều 5 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ giao thông vận tải, quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới. *“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn trong các trường hợp sau; Khi có người đi bộ ... qua đường”*. Bị cáo có đủ năng lực phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình. Do vậy, hành vi của bị cáo H đã

phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và phải chịu tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận An Dương truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt:

[3.1] Tính chất vụ án là nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

[3.2] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phạm Quang H không phải chịu tình tiết tăng nặng. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại và được đại diện gia đình bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; bị cáo có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[3.3] Hình phạt: Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, xét thấy: Sau khi hậu quả xảy ra, bị cáo đã đến thăm hỏi gia đình bị hại và bồi thường khắc phục hậu quả, đại diện bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó, bị cáo có đủ điều kiện được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ để giáo dục và cải tạo bị cáo như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có cơ sở chấp nhận.

[4] Theo quy định tại khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự “*Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm*”. Xét thấy, bị cáo Phạm Quang H phạm tội với lỗi vô ý nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo H.

[5] Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Phạm Quang H đã bồi thường cho gia đình bị hại 120.000.000 đồng, gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[6] Vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô 34C-074.58 kéo somi romoóc 34R-005.04 và các giấy tờ liên quan cho Công ty Cổ phần G là chủ sở hữu hợp pháp nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

Đối với 01 giấy phép lái xe hạng FC số 300100302551 của Phạm Quang H, trả lại cho bị cáo H.

[7] Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh và hình phạt:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Phạm Quang H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Quang H 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách của án treo là 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Phạm Quang H cho Ủy ban nhân dân xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo được thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2019:

“1. Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép theo quy định tại khoản 2 Điều này, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được vượt quá một phần ba thời gian thử thách, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sĩ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó.

2. Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục; trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Trường hợp người được hưởng án treo vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan”.

Về hủy bỏ biện pháp ngăn chặn: Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quang H

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Phạm Quang H.

2. Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Phạm Quang H đã bồi thường cho gia đình bị hại 120.000.000 đồng, gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

3. Vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo Phạm Quang H 01 giấy phép lái xe hạng FC số 300100302551 cấp cho Phạm Quang H (*Tình trạng, đặc điểm vật chứng thể hiện tại Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận An Dương*).

4. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và các điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Phạm Quang H phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình được quyền kháng cáo trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành án tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hải Phòng;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- VKSND quận An Dương;
- Cơ quan CSĐT – CATP Hải Phòng;
- Phòng PV 06; Phòng PC 10 CATP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TP Hải Phòng;
- Chi cục Thi hành án Dân sự quận An Dương;
- **UBND xã Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương;**
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ; Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Văn Thao